konvecta

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD POR SERVICIO ESPECÍFICO

Conste por el presente documento, que se extiende por duplicado, el Contrato Individual de Trabajo a plazo fijo sujeto a Modalidad por Servicio Específico según lo previsto en los artículos 53° 63° y 74° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), aprobado por Decreto Supremo No. 003-97-TR, que celebran y suscriben:

- De una parte, COMDATA GROUP PERU S.A.C identificado con R.U.C. No. 20513112727, con domicilio en : JR. CARABAYA NRO. 933 - CERCADO DE LIMA LIMA, debidamente representado por RAMIRO JESUS CACEDA PACHECO, identificada con D.N.I. No. 41771315; a quien en adelante se denominará **EL EMPLEADOR**; y,
- De la otra parte, ÑAÑA ESPINOZA JORDAN WALTER , identificado con DNI o CE o CPP N°.76190822, con domicilio en MZ G1 LOTE 24 LADERAS DE CHILLON - PRIMERA EXPLANADA PUENTE PIEDRA, LIMA Perú a quien en adelante se denominará **EL TRABAJADOR.**

La EMPRESA (EL EMPLEADOR) y el **TRABAJADOR** suscriben el CONTRATO en los términos y condiciones contenidos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

1.1. **EL EMPLEADOR** es una sucursal debidamente registrada en la República del Perú, con arreglo a las leyes peruanas que realiza actualmente actividades empresariales de centros de contacto consistentes en la prestación de toda clase de servicios de telemarketing, incluyendo televenta, líneas de atención, telecobranza y otros servicios de marketing y mercadotecnia, en especial aquellos que puedan ser articulados en centros de teleatención o en plataformas tecnológicas asistidas, ya sea para clientes propios o de terceros, a través de agentes de atención o de cualquier otro medio técnico actual o que pudiere desarrollarse en el futuro, sea propio o de terceros.

1.2. Siendo la causa objetiva para atender esta demanda temporal que no puede ser satisfecha con el personal permanente con el que actualmente cuenta **EL EMPLEADOR.** Por lo que requiere contratar temporalmente bajo la modalidad de servicio específico para atender al área de WFM Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - PLANEAMIENTO, PRONÓSTICO Y PROGRAMACIÓN.

1.3. El **TRABAJADOR** se declara con las aptitudes y capacidades suficientes para desempeñarse en el puesto requerido por la **EMPRESA**, de acuerdo a lo dispuesto en el CONTRATO.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.

Precisamente para atender los requerimientos del área de WFM Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - PLANEAMIENTO, PRONÓSTICO Y PROGRAMACIÓN, **EL EMPLEADOR** decide contratar a **EL TRABAJADOR** y éste acepta en el puesto de trabajo de ANALISTA JUNIOR, en el área de WFM Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - PLANEAMIENTO, PRONÓSTICO Y PROGRAMACIÓN, de **EL EMPLEADOR**, para que ejecute las siguientes funciones: Forecast y Planificación. Seguimiento y control. Gestión de cambios. Soporte, coordinación y comunicación. Brindar soporte a la jefatura, según las necesidades que requiera. Conocer y transmitir nuestro modelo de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) Konecta, para promover y garantizar el cumplimiento de las políticas DEI, dentro del equipo, velando por un entorno laboral respetuoso e inclusivo, que favorezca la igualdad de oportunidades para todas las personas, brindando las mismas oportunidades, independiente de su género, orientación sexual, etnia, edad o de cualquier otra índole Participar en el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. Cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Participar en el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental. Conocer, entender y cumplir la Política de Seguridad de la Información. Aplicar la seguridad de la información en concordancia con las políticas y procedimientos. Informar al Oficial de Seguridad de la Información sobre cualquier incidente o debilidad relativa a la seguridad de la información. Identificar posibles riesgos de seguridad de la información que sean relevantes en función de su trabajo. No compartir sus usuarios y claves. No divulgar ni alterar información en perjuicio de Konecta o de sus partes interesadas obtenida por el desempeño de tu labor. Conocer y participar en el cumplimiento del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio.

CLÁUSULA TERCERA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

3.1. **EL TRABAJADOR** declara conocer la actividad que desarrollará y se obliga a desempeñar sus funciones con la mayor eficiencia y espíritu de colaboración, actuando con responsabilidad, dedicación y diligencia; aplicando para tal fin toda su capacidad, experiencia y esfuerzo. **EL TRABAJADOR** declara conocer los reglamentos, prácticas y políticas específicas de **EL EMPLEADOR**, por lo cual, se obliga a cumplir todo lo establecido en tales normas.

3.2. Las partes convienen que **EL EMPLEADOR** tiene facultades para organizar, fiscalizar, suprimir, modificar, reemplazar y sancionar, de modo no sustancial, la prestación de servicios (tiempo, lugar, forma, funciones y modalidad) de **EL TRABAJADOR.**

3.3. **EL TRABAJADOR**, de acuerdo a lo pactado con **EL EMPLEADOR** realizara trabajo de forma MIXTA, en caso fuese presencial **EL EMPLEADOR** podrá determinar el domicilio donde laborará o en otro lugar que éste último determine, de acuerdo a sus necesidades operativas. La facultad del EMPLEADOR incluye la posibilidad de trasladar, a sola decisión, a **EL TRABAJADOR** a una localidad distinta a la que presta servicios, esto incluye traslado de un departamento a otro, en las ocasiones y por el plazo que resulte necesario, dentro o fuera del país.

CLÁUSULA CUARTA: TELETRABAJO

- **EL EMPLEADOR** tiene las facultades para optimizar el trabajo a distancia o también llamado teletrabajo parcial en situaciones que lo ameriten. Asimismo, para la realización del mismo, tanto **EL TRABAJADOR** como **EL EMPLEADOR** pactarán en el contrato de trabajo o en un documento anexo a este, durante la vigencia de la relación laboral. En ningún caso, el cambio de modalidad de la prestación de labores afecta la naturaleza del vínculo laboral, la categoría, la remuneración ni los beneficios obtenidos, y demás condiciones laborales establecidas previamente.
- **EL TRABAJADOR,** por su lado, también puede solicitar al empleador el cambio de modalidad de la prestación de sus labores, de forma presencial a teletrabajo, o viceversa. Dicha solicitud será evaluada por **EL EMPLEADOR**, pudiendo este último denegar la solicitud en uso de su facultad directriz, debiendo sustentar las razones de dicha denegatoria. Esta solicitud es respondida por **EL EMPLEADOR** dentro del plazo de 10 días hábiles desde la confirmación de recibida la solicitud.
- **EL EMPLEADOR** puede cambiar la modalidad de la prestación de labores de presencial a teletrabajo, o viceversa, y este se debe realizar previo aviso por escrito o medios electrónicos a **EL TRABAJADOR**, con una anticipación mínima de 10 días hábiles.

CLÁUSULA QUINTA: PROVISIÓN, USO Y CUIDADO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS.

- En los casos de teletrabajo ya coordinado entre **EL TRABAJADOR** y **EL EMPLEADOR**, éste último garantiza las facilidades necesarias para el acceso y la accesibilidad digital de **EL TRABAJADOR** a los sistemas, plataformas, herramientas de ofimática, software de seguridad u otras aplicaciones, necesarias para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, brindándole, además, el soporte remoto. **EL TRABAJADOR** es responsable del correcto uso de las facilidades brindadas por **EL EMPLEADOR**.
- **EL TRABAJADOR** reconoce que en caso se pacte la modalidad de teletrabajo, reconoce y acepta que la prestación de servicios se desarrollará con equipos propios, eximiendo de responsabilidad a **EL EMPLEADOR** de brindar equipos y/o asumir costos por el uso de sus propios equipos, servicio de electricidad y/o internet, reparaciones y/o servicios adicionales a dichos equipos.
- **EL TRABAJADOR y EL EMPLEADOR** en forma personal y voluntaria, aceptan y ratifican la forma de provisión, compensación, uso y cuidado de los equipos tecnológicos y gastos para el desarrollo de sus funciones. Asimismo, **EL TRABAJADOR** reconoce que ha estado debidamente informado, y que no ha mediado en la manifestación de su voluntad error, dolo, violencia, intimidación ni ningún vicio o restricción de sus libertades.

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO

El presente contrato tendrá una vigencia de seis (06) meses y treinta (30) días desde el 06 de Abril de 2026 hasta el 01 de Noviembre de 2026, resolviéndose automáticamente una vez transcurrido el plazo referido, sin derecho a indemnización para ninguna de las partes.

CLÁUSULA SETIMA: PERÍODO DE PRUEBA

El período de prueba será de tres (03) meses, de acuerdo con lo que establece el artículo 10 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No.728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo No.003-97-TR.

Asimismo, EL EMPLEADOR como EL TRABAJADOR están de acuerdo en que, en caso de que EL TRABAJADOR deje de prestar sus servicios por cualquier motivo durante el período de prueba, EL EMPLEADOR podrá descontar el Bono de Bienvenida que haya recibido EL TRABAJADOR de sus beneficios sociales o del monto correspondiente al trabajo realizado hasta la fecha de cese, sin límite alguno.

CLÁUSULA OCTAVA: REMUNERACIÓN, DERECHOS Y BENEFICIOS

La **EMPRESA** se obliga a pagar al **TRABAJADOR**, como contraprestación por sus servicios, una remuneración básica mensual de S/. 1,300.00 (un mil trescientos con 00/100 soles), y Tarjeta de alimentos de S/. 100.00.
EL EMPLEADOR podría otorgar Tickets de Alimentos hacia EL TRABAJADOR (el valor de los Tickets de Alimentos no excederá el 20% de la remuneración mensual del TRABAJADOR ni dos remuneraciones mínimas vitales por Ley), de manera adicional por metas o resultados, haciéndose efectiva la entrega, únicamente tras la verificación de los parámetros establecidos por EL EMPLEADOR.
Adicionalmente a la remuneración, **EL EMPLEADOR** se obliga a pagar a **EL TRABAJADOR** todos los beneficios y derechos legales y convencionales que le correspondan.
Será de cargo de **EL TRABAJADOR** el pago del Impuesto a la Renta, los aportes al Sistema Nacional o Privado de Pensiones, así como cualquier otro tributo o carga social que grave las remuneraciones del personal dependiente.
Ambas partes acuerdan que la forma y fecha de pago de la remuneración podrá ser modificada por **EL EMPLEADOR** de acuerdo con las necesidades operativas de los servicios que presta y dentro del marco legal señalado por el ordenamiento legal peruano.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA JORNADA DE TRABAJO

Las partes acuerdan que **EL TRABAJADOR** tendrá una jornada de 48 (cuarenta y ocho) horas semanales, por la que percibirá la remuneración pactada en el primer párrafo de la cláusula octava.
La jornada semanal y el horario de trabajo, así como los turnos de trabajo (mañana, tarde o noche) serán establecidos unilateralmente por **EL EMPLEADOR**, en función a las necesidades del servicio, pudiendo modificarlos en cualquier momento. Por ello, **EL TRABAJADOR** se compromete a asistir puntualmente a laborar en la jornada y el horario de trabajo establecidos, y a cumplir puntual y eficazmente con las labores asignadas, respetando las normas y reglamentos que regulan la actividad laboral del **EMPLEADOR**, acatando las órdenes y disposiciones que le imparta la gerencia o sus jefes inmediatos. En caso el colaborador llegue tarde, **EL EMPLEADOR** podrá descontar los minutos de tardanza que correspondan, desde el primer minuto posterior a la hora de ingreso establecido.
Las partes acuerdan que podrán acumularse y compensarse las horas extras con horas de descanso equivalentes en días laborables, en la oportunidad que **EL EMPLEADOR** lo determine. Del mismo modo, las horas dentro de la jornada de trabajo que **EL EMPLEADOR** determine no laborar, podrán ser recuperadas en días laborables fuera de la jornada cuando **EL EMPLEADOR** lo determine.
EL TRABAJADOR y **EL EMPLEADOR** acuerdan que en el caso que durante los días feriados por necesidad de la operación o de la empresa, se le programe una jornada laboral ambas partes, podrán acordar ser compensado o sustituirlo por otro día de descanso; es decir se compensará la labor con un día libre (Base Legal: Artículo 3º, D.Leg. Nº 713). Por lo que, **EL TRABAJADOR** da su conformidad desde ya con la suscripción del presente documento.
En cuanto al teletrabajo, el tiempo máximo de la jornada laboral de **EL TRABAJADOR** es el mismo aplicable a la modalidad presencial.

CLÁUSULA DECIMA: DESCONEXIÓN DIGITAL

- **Si EL TRABAJADOR** se encuentra en modalidad remota, debe desconectarse digitalmente una vez haya completado sus horas laborales, salvo se realicen horas extra con previa autorización brindada por un jefe directo y con su debido consentimiento, siempre que sea justificado. Esto será reconocido por **EL EMPLEADOR** conforme a ley.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN.

Queda entendido que **EL EMPLEADOR** no está obligado a dar aviso alguno adicional referente al término del presente contrato, operando su extinción a la expiración del tiempo convenido en la cláusula sexta, oportunidad en la cual se abonarán a **EL TRABAJADOR** los beneficios sociales que pudieran corresponderle de acuerdo a ley.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR.

En virtud del presente documento, **EL TRABAJADOR** se obliga, referencialmente,

9.1. Realizar las funciones para las cuales fue contratado, con eficiencia, prontitud y esmero, debiendo encontrarse disponible durante la jornada laboral, trabajo presencial y/o teletrabajo, para las coordinaciones que resulten necesarias.
9.2. Cumplir con las funciones, órdenes e instrucciones que imparta o señale **EL EMPLEADOR** o sus representantes dentro de la jornada laboral.
9.3. Someterse estrictamente a la normatividad legal peruana vigente en materia laboral, a las disposiciones, directivas, circulares, reglamentos, normas, etc. que emita o señale **EL EMPLEADOR**; de las que ha tomado conocimiento.
9.4. Devolver en forma inmediata todos los materiales (documentos, informes, bienes, herramientas, fotocheck, etc.) que se le entreguen con ocasión del trabajo prestado si la relación laboral concluyese por cualquier causa, sea cual fuere el medio en el que se encuentren contenidos.
9.5. Cualquier otra obligación prevista en este contrato, establecida por **EL EMPLEADOR**, que se desprendan de su condición de trabajador y aquellas previstas en las normas que resulten aplicables. En el caso de encontrarse en teletrabajo y/o **EL EMPLEADOR** excepcionalmente le haya brindado equipos tecnológicos, deberá proceder con la devolución inmediatamente posterior al cese de la empresa; dejando constancia que **EL EMPLEADOR** se encuentra facultado en iniciar las acciones administrativas y/o penales que considere pertinentes.
9.6 Cuidar los bienes otorgados por **EL EMPLEADOR**, usarlos exclusivamente para el teletrabajo, y evitar que los bienes sean utilizados por personas ajenas a la relación laboral.
9.7. No compartir sus passwords, ni usuarios de acceso.
9.8. El trabajador se compromete a leer el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) el cual se encuentra en el intranet de la empresa al que tiene acceso desde su ingreso a la empresa.
9.9 Son obligaciones del trabajador cumplir con lo indicado en el Anexo I – Acuerdo de Confidencialidad.
10.1 Realizar el teletrabajo de manera personal, no siendo posible que este pueda ser realizado por un tercero.
10.2 Cumplir las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el teletrabajo y la normativa vigente sobre seguridad y confianza digital, protección y confidencialidad de los datos, así como guardar confidencialidad de la información proporcionada por **EL EMPLEADOR** para la prestación de las labores.
10.3 Participar de los programas de capacitación en temas de seguridad y salud en el teletrabajo, hostigamiento sexual, seguridad de información y uso de herramientas digitales que ha dispuesto **EL EMPLEADOR** a través de sus plataformas virtuales.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: PERDIDA DE BIENES DE LA EMPRESA Y DESCUENTO AL TRABAJADOR

EL EMPLEADOR hará entrega a EL TRABAJADOR al inicio de la relación laboral:

- Credencial de identificación (Fotocheck) del TRABAJADOR
- Colgante del Fotocheck.

Por su parte EL TRABAJADOR se compromete a portar este documento durante su estancia en las instalaciones de la empresa y posee pleno conocimiento de que:

- La pérdida de los materiales entregados generan la obligación económica de reposición (Fotocheck S/ 8.00) a favor de EL EMPLEADOR, por lo que EL TRABAJADOR autoriza el descuento de dicho monto de su remuneración mensual.
- El no uso de la credencial de identificación, da lugar a amonestación escrita.
- El no registro de la marcación de asistencia, da lugar a amonestación escrita.

Al momento del cese EL TRABAJADOR se compromete a devolver los materiales recibidos, caso contrario EL TRABAJADOR autoriza descontar de su liquidación de beneficios sociales la cantidad detallada anteriormente.

CLÁUSULA DECIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD, EXCLUSIVIDAD Y NO COMPETENCIA

11.1 **EL TRABAJADOR** se compromete y obliga, durante su vinculación laboral y después de ella, a no usar en su propio provecho ni divulgar directa o indirectamente a ninguna persona, incluidos compañeros de trabajo (salvo por razón de la labor que se realiza), empresa o entidad de cualquier índole, la información que obtenga en razón de su calidad de trabajador vinculado a las actividades y negocios de **EL EMPLEADOR** así como de sus clientes. La obligación se extiende a no usar en su propio beneficio ni divulgar a terceros fórmulas, sistemas, relación de clientes, planes de negocios o actividades o métodos de mercado y estrategias, balances, costos u otra información confidencial, que constituyen secreto empresarial de **EL EMPLEADOR**, ni información confidencial de los clientes de **EL EMPLEADOR**, ya sea escrita, en forma digital (en cualquier medio informático en que dicha información se encuentre), o de cualquier otra forma sin limitación alguna así como de cualquier otra información no conocida generalmente en el

medio respecto de las actividades, negocios o políticas de **EL EMPLEADOR**, sin limitación alguna.
EL **TRABAJADOR** declara que la violación de este compromiso, mientras se encuentre vigente su relación laboral con LA **EMPRESA**, constituye falta grave. Sin perjuicio de ello, en general, cualquier trasgresión a esta cláusula, durante o luego de concluido el vínculo de trabajo, generará el pago de daños y perjuicios correspondientes.

11.2 **EL TRABAJADOR** se compromete a no prestar servicios subordinados o no a favor de ninguna otra persona jurídica o natural, durante la vigencia del presente contrato en tanto tales actividades resulten ser competencia directa con las actividades realizadas por **EL EMPLEADOR**. Es decir, durante el período indicado, **EL TRABAJADOR** mantendrá un vínculo exclusivo con **EL EMPLEADOR** respecto de la prestación de los servicios aquí descritos. El incumplimiento de lo acordado en el presente párrafo constituye falta grave sancionable incluso con el despido sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que pudiera adoptar **EL EMPLEADOR**, en la medida que se demuestre que han causado un perjuicio directo a **EL EMPLEADOR**.

11.3 **EL TRABAJADOR** autoriza y acuerda con **EL EMPLEADOR** tener acceso en todo momento a la información que contengan las computadoras utilizada para el desempeño de sus funciones, sea bajo trabajo presencial o teletrabajo, salvo a la información personal, accediendo a los documentos y comunicaciones de **EL TRABAJADOR** en el marco laboral, pudiendo además grabar su imagen o voz en caso fuese necesario previo aviso a **EL TRABAJADOR**. En caso la necesidad amerite realizar visitas al lugar de teletrabajo, **EL TRABAJADOR** autoriza a **EL EMPLEADOR** realizarse, previo aviso anticipado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El TRABAJADOR se obliga a respetar las recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo que, a fin de reducir o mitigar los riesgos a los que pudiera verse expuesto con motivo del desempeño de sus funciones. **El TRABAJADOR** declara expresamente conocer el contenido y relevancia de dichas recomendaciones, del Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo. **EL EMPLEADOR** actualizará periódicamente la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo del **TRABAJADOR**.

Recomendaciones de carácter general:

- El trabajador debe leer, interiorizar y cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de **EL EMPLEADOR**, así como acatar las normas internas y políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Reportar de modo inmediato accidentes de trabajo, incidentes peligrosos o cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica de los trabajadores suscitados en el ámbito laboral, según los mecanismos previstos en **EL EMPLEADOR**.
- Comunicar de modo inmediato la pérdida o deterioro de los Equipos de Protección Personal correspondientes.

Identificación de los peligros propios del puesto:

- Mecánico: Accidentes de Tránsito por traslados dentro del centro de trabajo, cuando sea aplicable.
- Ergonómico: Lesiones Osteomusculares, por posiciones prolongadas sentado/de pie
- Eléctrico: Contacto con energías peligrosas, equipos eléctricos.
- Tecnológico: Conatos de incendios/Incendios declarados

Recomendaciones en prevención de accidentes de trabajo, incidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales:

- Realizar pausas activas (ejercicios de estiramiento) durante la jornada de trabajo.
- Reportar condiciones y/o actos inseguros dentro de las instalaciones.
- Participar activamente en las jornadas de capacitación.
- Cumplir los estándares de seguridad y salud ocupacional de la empresa.
- Atender las citaciones a exámenes médicos ocupacional periódicos de control.

Medidas de protección aplicables en el puesto o función específica.

- Atender las medidas de seguridad descritas por los procedimientos de trabajo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES N° 29733

Las partes declaran expresamente conocer los alcances de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733) y su Reglamento (Decreto Supremo 003-2013-JUS), por lo que asumen las responsabilidades que puedan corresponder derivadas de la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.
En atención a ello, las partes acuerdan lo siguiente:

EL TRABAJADOR entiende que **EL EMPLEADOR** podrá realizar el tratamiento de todos los datos personales que suministre o se generen como consecuencia de su relación de prestación de servicios, los cuales serán almacenados en su banco de "Base Maestra de Colaboradores" hasta por 10 años posteriores al cese de la relación laboral. Estos datos personales podrán consistir en: nombres, apellidos, documento de identidad, pasaporte, dirección, teléfonos, correos electrónicos, seguros, fondos previsionales, derechohabientes, historial laboral, información financiera, tributaria, cuentas bancarias, salud y tratamientos médicos, educación, hábitos y pasatiempos, género, raza y, en general, cualquier otra que pudiera ser considerada datos personales y sensibles, en la medida de que ello sea necesario y proporcional.

La finalidad del tratamiento es una adecuada ejecución de la relación contractual de la que **EL TRABAJADOR** es parte y cumplir las obligaciones legales que a **EL EMPLEADOR** le corresponden, según el siguiente detalle:

a) Gestión de recursos humanos;
b) Administración de beneficios laborales y sociales;
c) Evaluación de desempeño;
d) Gestión de programas corporativos,
e) Manejo de acciones correctivas;
f) Procesamiento de reclamos de seguros y AFP;
g) Control y administración para el acceso del uso de los canales internos de comunicación;
h) Gestión de capacitaciones y actividades recreacionales;
i) Administración de postulaciones a otros puestos laborales;
j) Uso interno;
k) Consultar, suministrar, reportar, procesar o divulgar toda la información referida al comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y cualquier otra de la misma naturaleza proveniente de distintas fuentes, en los términos y condiciones contenidos en el presente documento; y,
l) Para el adelantamiento de cualquier trámite ante una autoridad pública o una persona o entidad privada, respecto del cual la información resulte pertinente.

El tratamiento de datos personales de **EL TRABAJADOR** podrá ser realizado directamente por **EL EMPLEADOR** o a través de terceros agentes identificados y designados por **EL EMPLEADOR**, quienes podrán ubicarse en el territorio nacional o fuera de éste, y tratarán los datos conforme a los términos y finalidades de la presente cláusula. En cualquier caso, **EL EMPLEADOR** garantiza la seguridad y confidencialidad del tratamiento de los datos personales de **EL TRABAJADOR**. La relación de estos terceros es la siguiente:

- Grupo Konectanet, S.L.U., Calle de Albacete, nº 5, planta undécima (11a), 28027 – Madrid, España, para fines de procesamiento, reportería y almacenamiento.
- Konecta BTO S.L.U., Calle de Albacete, nº 5, planta undécima (11a), 28027 – Madrid, España, para fines de procesamiento, reportería y almacenamiento.
- Konecta Client Services Egypt, Limited, 16 Mohamed Thaqeb Street, Zamalek, Cairo, Arab República de Egipto, para fines de procesamiento y reportería.

En caso de que esta relación varíe, será comunicada oportunamente.

Las Partes declaran que estas condiciones de tratamiento son necesarias para el cumplimiento de las finalidades antes mencionadas. **EL TRABAJADOR** podrá ejercer los derechos previstos en la Ley 2973, dirigiéndose al correo electrónico RRHH ACI rrhhaci@konecta.com o directamente comunicándose en las oficinas de ACI en las distintas sedes del **EL EMPLEADOR**.

EL TRABAJADOR se compromete a tratar los datos personales que reciba o a los que acceda en virtud al presente contrato únicamente con la finalidad prevista en éste. En similar sentido, **EL TRABAJADOR** se encuentra impedido de transferir los datos personales y sensibles a cualquier tercero o destinarlos a algún uso o finalidad distintos del objeto del contrato de trabajo, sin la autorización previa y expresa de **EL EMPLEADOR**.
EL TRABAJADOR se compromete a guardar confidencialidad en el tratamiento de los datos personales, incluso con posterioridad a la culminación del contrato de trabajo, indefinidamente.
Al término del presente contrato, **EL TRABAJADOR** se compromete a devolver o destruir la información referida a datos personales que haya obtenido en virtud al presente contrato, según lo disponga **EL EMPLEADOR.**
En caso de incumplimiento de esta cláusula o de la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal, **EL EMPLEADOR** podrá tomar las medidas disciplinarias correspondientes, y se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes contra **EL TRABAJADOR**, en especial, para resarcir cualquier multa o sanción de cualquier naturaleza, indemnización, costos o cualquier tipo de daño o menoscabo que **EL EMPLEADOR** sufra como consecuencia del incumplimiento por parte de **EL TRABAJADOR**.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: BUENA FE LABORAL.
EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad, vigilando celosamente los intereses de **EL EMPLEADOR**. En particular, **EL TRABAJADOR** se compromete a no cometer actos fraudulentos en perjuicio de **EL EMPLEADOR** ni de terceros.
El incumplimiento de las obligaciones laborales que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, califica por ley como falta grave que justifica el despido de **EL TRABAJADOR**.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
En el improbable caso de que lleguen a existir discrepancias entre las partes sobre los alcances o interpretación del presente contrato, los contratantes se comprometen a poner el mejor de sus esfuerzos con el fin de lograr una solución armoniosa a sus diferencias.
De no resultar esto posible, las partes se obligan a someter todas sus diferencias a la competencia y jurisdicción de los Juzgados Especializados de Trabajo de la de la Corte Superior de Lima.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: LEGISLACIÓN APLICABLE.
EL TRABAJADOR está sujeto al régimen laboral de la actividad privada, dentro de los alcances y efectos que determine el Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo No. 003-97-TR y demás normas complementarias y modificatorias para los trabajadores sujetos al régimen mencionado.
CLÁUSULA VIGESIMO: CONTRATACIÓN.
Si durante la vigencia del contrato se produjeran circunstancias o hechos no previstos al momento presente que hicieran imposible la razón que motiva la contratación y como consecuencia resultara innecesaria la ejecución de los servicios contratados, se disolverá el vínculo laboral, para lo cual se cursará al **TRABAJADOR** el aviso con la anticipación prevista. En tal caso, **EL EMPLEADOR** sólo quedará obligado al pago de remuneraciones y beneficios que pudieran devengarse hasta el vencimiento del plazo señalado en el aviso de cese.
CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA: DOMICILIOS.
Para todo efecto derivado del presente contrato, las partes declaran que sus domicilios son los señalados en el encabezado del presente documento. Cualquier variación de domicilio sólo tendrá efectos a partir del séptimo día hábil siguiente a la fecha de recepción de la comunicación de dicho cambio a la contraparte, por conducto notarial.

Suscrito y firmado 06 días del mes de Abril de 2026 de un mismo tenor para constancia de las partes.

COMDATA GROUP PERU S.A.C

RAMIRO JESÚS CACEDA PACHECO
DNI: 41771315
EL EMPLEADOR

EL TRABAJADOR